

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7226/2538

ป.วิ.พ. มาตรา 57

นาย เลื่อน ฉัตรทอง

ผู้ร้องสอด

นาง ลำพิ่ง มากเทพพงษ์

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ผู้ร้อง

ในคดีไม่มีข้อพิพาทบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและถูกโต้แย้งสิทธิก็ร้องสอดเข้ามาในคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา57(1)ได้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่3027 เนื้อที่ดินเฉพาะส่วน 70 ตารางวา โดยการครอบครองปรปักษ์คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น

ผู้ร้องสอดยื่นคำร้องสอดเข้ามาในคดีอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว ขอเป็นคู่ความเพื่อต่อสู้คดีและแสดงความจริงให้ปรากฏต่อศาลต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งว่ากรณีตามคำร้องไม่ต้องด้วยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57 เพราะคดีนี้เป็นคดีไม่มีข้อพิพาทผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องสอดได้ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องสอด อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องสอด ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า ในกรณีร้องสอดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(1) นั้นบุคคลภายนอกอาจเข้ามาในคดีเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง ค้ำครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ได้โดยแสดงเหตุผลที่ขอเข้ามาในคดีให้ปรากฏแม้ในคดีไม่มีข้อพิพาทเมื่อเป็นผู้มีส่วนได้เสียและถูกโต้แย้งสิทธิก็ร้องสอดได้ เพราะบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องสอด มีความมุ่งหมายทำนองเดียวกันกับการเข้าเป็นคู่ความร่วม การฟ้องแย้งและการรวมพิจารณานั้นเอง กล่าวคือ เรื่องราวทั้งหลายที่พิพาทกันนั้นหากมีใครเกี่ยวข้องที่จะต้องพิพาทกันด้วย ก็ควรจะได้พิจารณาไปเสียในคราวเดียวกัน หากต้องมีโจทก์และจำเลยเป็นคู่ความเดิมอยู่ก่อนเสมอไปไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองให้ยกคำร้องของผู้ร้องสอด ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้รับคำร้องสอดไว้ดำเนินการต่อไป แล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษารูปคดี

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิต)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น